Памятка HR горной компании

ЧДММ «Канзи Диёр» · г. Пенджикент · открытый карьер сейчас, подземный рудник в планах · 2400–2500 м

По ТК РТ от 23.07.2016 № 1329 (ред. 17.06.2026), подзаконным актам, законам о пенсиях, промбезопасности, ВМ и недрах, Пленуму ВС РТ 2021 г. · версия 21.10.2026

Как читать. Сначала «10 красных флагов» — это то, за что компанию могут оштрафовать, остановить или проиграть суд. Дальше — разделы по темам и в конце календарь сроков, папка документов и план на 90 дней. Метка НОВОЕ — то, чего не было в версии от 16.10.2026. ⚠️ — акт старый, текст по сканам / рабочему переводу или после редакции были поправки: перед применением сверить в «Адлии» (mmih.tj). Памятка — рабочая шпаргалка, не юридическое заключение.

Суммы 2026 г.: показатель для расчётов — **78 сомони** (ст. 24 Закона о бюджете на 2026 г.); МРОТ — **1 300 сомони с 01.09.2026** (Указ Президента от 14.01.2026 № 1132). Суммы в сомони — арифметика от показателя.

78 сом. показатель для расчётов 2026	**1 300 сом.** МРОТ с 01.09.2026, без доплат	**35 ч** неделя на подземных / вредных работах (ст. 69, 236)	**≥ 7 дн.** доп. отпуск горнякам карьера и шахты (ст. 96)
5 % ФОТ горняков — взнос на проф. пенсию, до 10-го числа	**≤ 15 дн.** длина вахты; до 30 — только с письменного согласия	**1 сутки** сообщить о несчастном случае	**1 месяц** срок иска о восстановлении на работе

10 красных флагов горной компании

1. **Взносы на профессиональную пенсию за горняков** НОВОЕ — 5 % ФОТ за занятых полный день на открытых и подземных горных работах, 2,5 % — за водителей самосвалов на вывозке руды и породы; договор со страховым учреждением; до 10-го числа (Закон № 790, ст. 5, 6, 12, 14).
   → Спросить бухгалтерию: платятся ли, есть ли договор и перечень рабочих мест. Без взносов у людей не копится профессиональный стаж.

2. **Взрывники — только граждане Таджикистана** НОВОЕ, без медпротивопоказаний, со спецподготовкой и аттестацией (ст. 11 Закона № 1 об обороте ВМ).
   → Ни одного иностранца на работах с ВМ. ⚠️ Поправка от 16.02.2026 — сверить ст. 11.

3. **Служба охраны труда обязательна** НОВОЕ при штате более 50 человек, подчиняется директору (ч. 1 ст. 355). Типовое положение — коллегия Минтруда 30.08.2018 № 18.
   → Приказ о создании службы, положение о ней, инженер(ы) ОТ.

4. **Без обучения, инструктажа, стажировки, проверки знаний и медосмотра — к работе не допускать** (ст. 333, 348 ТК; ст. 12 Закона № 14 о промбезопасности).
   → Журналы инструктажей, протоколы, удостоверения — в личное дело.

5. **Аттестация рабочих мест не старше 5 лет** — на ней держатся 35-часовая неделя, доп. отпуск, доплата 4–24 %, перечень для проф. пенсии (ст. 348; ПП № 429, 458, 521, 634).
   → Найти дату последней аттестации и карты рабочих мест.

6. **Вахта не длиннее 15 дней** НОВОЕ (до 30 — по письменному согласию работника, ст. 245), суммированный учёт, жильё, питание, доставка, доплата (ст. 243–246).
   → Проверить графики вахт и согласия.

7. **Высокогорная надбавка** — 18 % (2300–2500 м) или 20 % (2500–3000 м) от 2 показателей ≈ 28 / 31 сом. в месяц, по населённому пункту из ПП № 303.
   → Определить пункт расположения карьера по списку и вписать в ТД.

8. **Иностранцы (КНР)**: разрешение на работу до начала работы, квота КНР 3 400 на 2026 г., регистрация ТД в миграционном органе, регистрация по месту пребывания 10 рабочих дней.
   → Реестр разрешений со сроками окончания.

9. **Увольнение — бремя доказывания на работодателе** НОВОЕ (п. 17 Пленума ВС РТ 2021 № 1). Каждое «отказался подписать / получить» — акт при свидетелях.
   → Ни одного увольнения по ст. 42 без папки доказательств.

10. **Несчастный случай — сообщить в течение суток** страховщику и (тяжёлый, групповой, смертельный) — в органы надзора; комиссия 3 / 15 дней (ПП № 462).
    → Готовый шаблон приказа о комиссии и список адресатов.

1. Профиль компании: что известно и что уточнить

Вопрос	Что известно	Почему важно
Вид работ	Открытый карьер; планируется подземный рудник	Карьер и шахта — опасные производственные объекты (подп. «л» ст. 2 Закона № 14); разные правила безопасности (№ 46 и № 39), разные позиции Списка ПП № 521
Высота	2400–2500 м	Надбавка по ПП № 303 — 18 %, если пункт в списке «Пенджикент» на 2300–2500 м (Рогич 2400, Пон 2350, Соимагузор 2375); 20 % — если выше 2500 (Киёкли 2580)
Численность	Больше 50 (один список иностранцев — 210 чел.)	Служба ОТ (ст. 355), квота 6 % при штате от 20 (ПП № 181); при > 500 или по характеру производства — врач по гигиене труда и лаборатория (ч. 2 ст. 355)
Иностранцы	Да, граждане КНР	Разрешения, квота, регистрация; запрет на работы с ВМ
Уточнить у директора	Есть ли профсоюз / представитель работников и коллективный договор; кто ведёт склад ВМ и взрывные работы (свои или подрядчик); есть ли вахтовый посёлок; дата последней аттестации рабочих мест; зарегистрирован ли карьер в госреестре опасных объектов (ПП № 590); заключён ли договор страхования ответственности (ст. 17 Закона № 14) и договор проф. пенсионного страхования (ст. 6 Закона № 790).	

2. Приём на работу

- **Документы** (ч. 4 ст. 26): паспорт; трудовая книжка (кроме впервые); военный билет / приписное — для военнообязанных; документ об образовании и квалификации, если работа его требует (взрывник, машинист, электрик); справка о предварительном медосмотре; ИНН и документ пенсионного страхования; справка о судимости — только где закон требует. **Больше ничего требовать нельзя** (ч. 5 ст. 26) — в т. ч. отдельную справку нарколога: наркологию проверяют в рамках медосмотра.
- **Оформление:** заявление → приказ под расписку в течение **3 рабочих дней** (ч. 6 ст. 26); ТД письменно в 2 экз. В ТД горняка обязательно — условия труда, гарантии и льготы за тяжёлую / вредную / опасную работу (ч. 2 ст. 24).
- **Работает без договора — отношения уже возникли** с первого дня; работодатель обязан оформить приказ или ТД (ч. 10 ст. 26; п. 11 Пленума 2021). Штраф — ст. 94 КоАП.
- **Срочный ТД** — не менее 1 года (кроме замещения, определённой работы, сезонных); если по окончании срока никто не потребовал расторжения — договор становится бессрочным (ст. 25; п. 12 Пленума).
- **Испытание** — до 3 месяцев и только если записано в ТД (ст. 28; п. 40 Пленума). Уволить по результату — письменно, с причинами, «не ранее чем за семь календарных дней до истечения испытательного срока» (ч. 8 ст. 28).
- **Допуск по здоровью** НОВОЕ: добыча полезных ископаемых открытым и подземным способом, подземные работы, ВМ, высота, краны, сложное электрооборудование — в Перечне ограничений для лиц с наркологическими заболеваниями (ПП № 155, п. 7, 9, 11, 12, 18–22).
- Ознакомить с ПВТР, инструкциями по ОТ под расписку (ч. 8 ст. 26); трудовая книжка — запись не позже недели после приказа (ПП № 154).

3. Рабочее время, оплата, вахта

Что	Норма
Неделя	до 40 ч (ст. 67); на вредных, тяжёлых, подземных — до **35 ч** (ст. 69, 236), профессии — по Списку ПП № 521
Ночь 22:00–06:00	оплата не ниже **1,5** (ст. 156); смена короче на 1 час, если половина — ночью (ст. 77)
Сверхурочные, выходные, праздники	не ниже **двойной** оплаты (ст. 154); работа в выходной — только в исключительных случаях, по согласованию с представителями работников (ст. 87)
Табель	точный учёт, отдельно ночь, сверхурочные, выходные (ст. 81)
Зарплата	безналично, **не реже раза в каждые полмесяца** (ч. 1 ст. 158); при увольнении всё — в последний день работы (ч. 3); задержка — компенсация и штраф ст. 134 КоАП
Удержания	только по закону; не более 20 % зарплаты (ч. 5 ст. 163)
Доплата за вредность	4–24 % тарифной ставки по баллам аттестации (п. 15 Порядка, ПП № 458; ст. 148)
Вахта НОВОЕ	вахта **≤ 15 календарных дней**, до 30 — с письменного согласия работника по ТД / КД (ст. 245); не допускаются лица до 18 лет, беременные, инвалиды I–II группы (ст. 244); ночлег, питание, доставка — за счёт работодателя (ст. 243); суммированный учёт не более чем за год, учёт по месяцам по каждому работнику, отпуск частями в межвахту не дают (ст. 246); доплата за вахту — ПП № 460 ⚠️ (ссылается на старые акты о командировках — размер закрепить в КД / ТД)
Резервный фонд зарплаты (ст. 162)	обязан создать каждый работодатель, но размер и порядок Правительство не утвердило. Практичный выход — закрепить фонд в уставе / КД / ЛНА (ч. 4 ст. 12). Довод: старый ТК 1997 г. прямо говорил, что фонд небюджетных организаций устанавливается в их уставе (комм. 2004 г., PDF с. 239) — исторический аргумент, не норма

4. Отпуска

- Основной — **не менее 24 календарных дней** (ст. 93); деньгами заменять нельзя, кроме увольнения (ст. 91, 118).
- **Дополнительный за вредные / тяжёлые условия — не менее 7 календарных дней**, в т. ч. подземные и открытые горные работы, карьеры (ч. 1 ст. 96); точная длительность — по Списку ПП № 521. Примеры: подземные рабочие шахт и рудников — 14 дн. / 6 ч; горнорабочий очистного забоя — 28 / 6; взрывник (подземные) — 21 / 6; открытые работы: бурильщик — 7 (на кварце 14), взрывник — 7, водитель на вывозке горной массы — 14, ИТР в карьерах глубже 100 м — 14 (сверить свой раздел Списка).
- Ненормированный день — по ПП № 547; за стаж — ПП № 197; «особый характер работы» (ст. 97) — отдельного перечня нет, если нужно — записать в КД / ТД (не менее 3 дней).
- График отпусков на год, с представителями работников (ст. 107); о дате — **не позднее чем за 15 дней** (ч. 4 ст. 107). Отзыв из отпуска — только с согласия; отказ выйти — не нарушение (п. 22 Пленума).

5. Охрана труда и промышленная безопасность НОВОЕ

Два надзора. Инспекция труда (Служба госнадзора в сфере труда, миграции и занятости, ПП № 299) проверяет ТК и охрану труда. **Служба госнадзора за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору** (ПП № 152) — горные работы, недра, ВМ, краны, сосуды под давлением, опасные объекты; она определяет порядок подготовки и аттестации руководителей, специалистов и рабочих, выборочно проверяет знания, **принимает экзамены и выдаёт удостоверения на опасные работы** (п. 5, 7 Положения).

Обязанность	Основание	Что сделать HR
Служба охраны труда при > 50 работниках, подчинена руководителю; ликвидировать нельзя, пока работает организация	ст. 355 ТК; Типовое положение — коллегия Минтруда 30.08.2018 № 18	приказ о службе, положение (на основе типового), штат
Комитет (комиссия) по ОТ — паритетно с работниками; пишет раздел КД по ОТ	ст. 356	создать по инициативе работодателя или работников
Обучение, инструктаж, стажировка, проверка знаний; без них не допускать	ст. 348 ТК	журналы вводного / первичного / повторного / внепланового / целевого инструктажа, протоколы
Допуск на опасный объект — только квалифицированных и без медпротивопоказаний; подготовка и аттестация по промбезопасности; СИЗ	ст. 10, 12 Закона № 14	удостоверения (машинисты, взрывники, крановщики, электрики) — сроки в реестре
Регистрация карьера (и будущего рудника) в госреестре опасных объектов; ответственные за идентификацию	ПП № 590, п. 11, 17, 21	узнать, есть ли свидетельство; кто ответственный
Страхование ответственности за вред при эксплуатации опасного объекта	ст. 17 Закона № 14	копия договора — в папку
При угрозе жизни — **немедленно остановить работы и вывести людей**; ответственность за безопасность несёт руководитель	ст. 24 Закона № 983 «О недрах»	прописать в должностных инструкциях горного мастера и начальника участка
Правила безопасности: открытые работы — распоряжение Службы № 46 (2020); подземные — № 39 (2023); геологоразведка — № 53 (2024)	в «Адлии» 139947, 171250, 167674	⚠️ текстов в базе нет — экспорт из «Адлии» для службы ОТ

Обязанность	Основание	Что сделать HR
Нет СИЗ — работник вправе не работать, время оплачивается как простой не по его вине	ч. 4 ст. 335	ведомости выдачи СИЗ без пропусков

6. Взрывные работы НОВОЕ

- К работам с ВМ допускаются **граждане Республики Таджикистан**, не имеющие медпротивопоказаний (перечень — Минздрав), **прошедшие специальную подготовку и аттестацию** (ст. 11 Закона от 28.02.2004 № 1). ⚠️ Текст в базе — в ред. 2005; поправка № 2248 от 16.02.2026 в открытом доступе не видна — сверить ст. 11.
- Требования к подготовке взрывников — приказ Службы № 63 от 03.10.2025; формы документов на право работ с ВМ — № 59 от 25.09.2025; правила обращения — № 93 (2024), перевозки — № 65 (2025). ⚠️ Текстов в базе нет.
- Взрывники и другие работники с ВМ — в Перечне ограничений по наркологии (ПП № 155, п. 12); медосмотр — по Распоряжению Минздрава № 536.
- Если взрывные работы ведёт подрядчик — запросить у него лицензию, удостоверения и гражданство персонала.

7. Медосмотры, СИЗ, молоко

Медосмотры	предварительный и периодический — **за счёт работодателя** (ст. 333); подземные работы — **1 раз в 2 года** (п. 4.4 Прил. 2, Распоряжение № 536); пыль, шум, вибрация, химия — по факторам ПП № 702; уклоняющегося — не допускать (ч. 6 ст. 333); на особо опасных работах — осмотр перед сменой (ч. 3). ⚠️ ст. 105 Кодекса здравоохранения — осмотр при поступлении за счёт гражданина: коллизия с ТК
Иностранцы с разрешением	обследование на ВИЧ, лепру и ряд инфекций (примечание к Прил. 10, Распоряжение № 536)
СИЗ, спецодежда	бесплатно по нормам; хранение, стирка, ремонт — работодатель; денежная замена запрещена (ст. 335; ПП № 592; распоряжение № 155/2020)
Молоко, ЛПП	на вредных работах — по нормам ПП № 592 (ст. 334)
Женщины и подростки	подземные и вредные работы — запрещены (ст. 216, ПП № 568); до 18 лет — ПП № 169; вахта — нельзя (ст. 244)

8. Несчастный случай — порядок

1. Сразу
помощь пострадавшему, сохранить обстановку, сообщить руководителю

2. В течение суток
органу соцстрахования (п. 8 ПП № 462); тяжёлый, групповой, смертельный — ещё и в органы надзора (п. 9)

3. Комиссия
приказ о комиссии; расследование 3 дня, тяжёлые — 15 дней (п. 21–22)

4. Акт Н-1
пострадавшему — в 3 дня после утверждения (п. 44); учёт в журнале (ст. 342)

5. Возмещение
вред здоровью / гибель — ПП № 661 (ст. 187, 343); сокрытие — ст. 109 КоАП

9. Пенсии горняков НОВОЕ

Общие правила (Закон № 595)

- Страховая пенсия: мужчины — **63**, женщины — **58** лет; страховой стаж 300 / 240 месяцев (ч. 1 ст. 13).
- Стаж до 01.01.2013 — по трудовой книжке, после — по лицевому счёту (ст. 18): вовремя сдавать сведения.
- Работодатель обязан платить взносы на профессиональное пенсионное страхование за подземные, вредные, тяжёлые работы (ч. 1 ст. 53).
- ⚠️ Поправки № 2126 (2025) и № 2281 (2026) в текст базы не внесены.

Досрочная профессиональная пенсия (ПП № 634)

- **Открытые и подземные горные работы**, строительство шахт и рудников, горноспасатели — **25 лет такой работы, независимо от возраста**; ведущие профессии (проходчики, забойщики, машинисты горных выемочных машин) — **20 лет** (подп. «в» п. 5).
- Подземные и особо вредные по списку — мужчины с 53 лет (стаж 20, проф. 10); вредные и тяжёлые — с 58 (25 / 12,5) (подп. «а», «б»).
- Водители самосвалов на вывозке руды и породы — мужчины 58, женщины 53 (подп. «и»).

Что сделать по Закону № 790

1. Аттестация рабочих мест → **перечень рабочих мест с особыми условиями** — с участием профсоюза, утвердить локальным актом (п. 9–10 Правил; ч. 2 ст. 21 Закона).
2. **Договор** с учреждением страхования (уполномоченный госорган по пенсионному страхованию); в одностороннем порядке не расторгается; условия — в КД (ст. 6).
3. Взнос: **5 %** — за подземные, особо вредные, вредные и горные работы; **2,5 %** — за прочих из ч. 1 ст. 5 (водители карьерных самосвалов, геологоразведка); минимум на человека — 1 % от 20 показателей ≈ **15,6 сом.** в месяц (ст. 12).
4. Платить ежемесячно **до 10-го числа** следующего месяца (ст. 14); недоплата более 15 дней — уведомление и взыскание (ч. 4 ст. 8).
5. Сведения о застрахованных — страховщику; работнику — информация о взносах и стаже; об изменениях — в течение 1 месяца (ч. 2 ст. 21).

Списков РТ нет — действуют союзные Списки № 1 и № 2 (Кабмин СССР 26.01.1991 № 10) через п. 2 ПП № 634 и п. 9 постановления ВС РТ от 25.06.1993. ⚠️ Текстов списков в базе нет.

10. Высокогорная надбавка

ПП № 303 (ст. 145): **2000–2300 м — 1,15; 2300–2500 — 1,18; 2500–3000 — 1,20; выше 3000 — 1,30**. Платится независимо от вида деятельности и срока работы (п. 4 Инструкции № 280-121). **Ниже 3000 м процент берётся от двух показателей**, а не от всей зарплаты (п. 4 и примеры п. 7 Инструкции): 2 × 78 = 156 сом.; 18 % ≈ **28 сом.**, 20 % ≈ **31 сом.** в месяц. На всю зарплату — только в пунктах выше 3000 м (распоряжение № 1/2019). Надбавка привязана к **населённому пункту из списка**, а не к высоте забоя: в блоке «город Пенджикент» — Рогич 2400 (18 %), Пон 2350 (18 %), Соимагузор 2375 (18 %), Киёкли 2580 (20 %), Замчорраха 2800 (20 %), Вору 2180, Хушёр 2250, Раводид 2040 (15 %). МРОТ — с учётом коэффициента (ч. 4 ст. 143).

11. Командировки

ПП № 496 от 18.07.2026 — для частных компаний **нижняя граница** (п. 3): суточные 2,5 показателя ≈ **195 сом.**; жильё по документам до 6 / 4 / 3 показателей ≈ 468 / 312 / 234 сом. (Душанбе / областные центры и ряд городов, в т. ч. Пенджикент / прочие); без документов — 50 %; от 30 км; до 30 дней; аванс до поездки, отчёт — 5 рабочих дней; за рубежом суточные $90 ($100 — высшим

должностям), жильё и авиабилеты — по приложениям 1–2 ⚠️ (сканы). Закрепить положением о командировках.

12. Дисциплина и увольнение — как в суде НОВОЕ

По постановлению Пленума Верховного суда РТ от 12.11.2021 № 1 (заменило Пленум 2004 г.). Пленум — разъяснения для судов, норма — ТК.

Золотые правила

- **Доказывает работодатель**: законное основание и соблюдённый порядок (п. 17). Нет бумаги — нет довода.
- **Отказ подписать или получить** предупреждение, приказ, объяснение — **акт с подписями свидетелей** (п. 4, 18, 31). С дня отказа получить приказ идёт месячный срок иска.
- **Каждый перевод и перемещение — приказом** (п. 14). Перевод — только с письменного согласия; перемещение на другой участок / механизм без существенного изменения условий — без согласия (п. 13). Незаконный перевод → увольнение «за прогул» при отказе тоже незаконно.
- **Профком**: уведомить не позднее чем за 2 недели; ответ — 10 дней; его несогласие само по себе не восстанавливает работника (ст. 44; п. 42).
- Нельзя увольнять по инициативе работодателя во время больничного, отпуска, командировки (кроме ликвидации) (ч. 4 ст. 42; п. 17).

Основание	Что доказать и оформить
Дисциплинарное взыскание (ст. 62–65)	письменное объяснение (отказ — акт); одно взыскание за проступок; учесть тяжесть и прежнее поведение (суд может восстановить, если не учтено — п. 41); срок — **1 месяц со дня, когда узнал непосредственный руководитель**, даже без права наказывать (п. 22), и 6 месяцев со дня проступка; приказ под роспись за 3 рабочих дня. Приказ нельзя издать во время болезни, отпуска, **межвахтового отдыха**, командировки (ч. 5 ст. 63). ⚠️ **Ловушка вахты:** ч. 3 ст. 64 не приостанавливает месячный срок на межвахтовый отдых, п. 22 Пленума — тоже, а п. 41 Пленума — наоборот. Безопасно: взять объяснение и издать приказ **до отъезда на межвахту** или в первые дни после возвращения, в пределах месяца
Систематическое неисполнение (абз. 3 ч. 1 ст. 42)	действующее (не снятое и не истёкшее) взыскание + новое нарушение; отказ от незаконного перевода, сверхурочных, ночных, вахты без согласия — **не нарушение** (п. 21–22)
Прогул (абз. 4)	отсутствие **более 3 часов** в течение рабочего дня без уважительной причины; уход без 2-недельного предупреждения — тоже прогул; если не выходил с первого дня — увольнение с первого дня невыхода (п. 23)
Нетрезвое состояние (абз. 6) и отказ от освидетельствования (абз. 12)	в рабочее время на территории организации или объекта; подтверждается медзаключением **или другими доказательствами** (акт, свидетели); в тот же день отстранить без оплаты (ч. 2 ст. 50) (п. 25, 31)
Нарушение правил ОТ с тяжкими последствиями или их угрозой (абз. 13)	достаточно **реальной угрозы** аварии, взрыва, травмы — для карьера ключевое основание; зафиксировать нарушенное правило, ознакомление с ним, угрозу (п. 32)
Несоответствие должности (абз. 2)	по квалификации — только результатами аттестации, проведённой по порядку; по здоровью — медзаключение, что работа противопоказана или опасна; само ухудшение здоровья или инвалидность — не основание; предложить вакансии (п. 20)
Сокращение (абз. 1)	реальность сокращения; преимущественное право (ст. 43); **персонально под роспись за 2 месяца** (ст. 45); предложить вакансии в той же местности по квалификации (п. 18); выходное пособие **не ниже 3 среднемесячных окладов** (ст. 51); сообщить в орган занятости (ч. 4 ст. 45). Уволили раньше срока — суд перенесёт дату и взыщет оплату

Основание	Что доказать и оформить
Изменение условий труда (ст. 31)	предупредить за **2 месяца**; доказать, что прежние условия сохранить нельзя (технологии, аттестация, реорганизация); отказ — увольнение с пособием **не ниже 2 средних заработков** (п. 15)
По желанию (ст. 41)	2 недели; работник может отозвать заявление, если на его место письменно не приглашён другой; давление при подаче — доказывает работник (п. 16)
Нарушения при приёме (абз. 19)	только если нарушение нельзя устранить (запрет по приговору, родственники в подчинении, запрещённые работы для женщин и подростков) (п. 39)

Средний заработок за вынужденный прогул и задержку трудовой книжки — по ПП № 313 (п. 44). Иск о восстановлении — 1 месяц, остальные — 3 года (ст. 201); работник госпошлину не платит (п. 5).

13. Иностранные работники (КНР)

- ТК распространяется на организации с иностранными участниками и их работников (ст. 9; п. 8 Пленума).
- **Разрешение на работу** — до 1 года, сбор 60 показателей ≈ 4 680 сом.; работодатель вручает его **до начала работы** (ПП № 529, п. 16–27). Квота 2026 — 5 500 чел., для КНР — 3 400 (Указ № 1158).
- ТД регистрируется в органе по миграции; для привлечения нужна лицензия (ст. 8(1)–8(4) Закона № 881). Регистрация иностранца — 10 рабочих дней (ПП № 218 ⚠️).
- **На работы с ВМ — нельзя** (ст. 11 Закона № 1). Штраф за незаконное привлечение — ст. 138 ч. 2 КоАП (юр. лицо ⚠️ 800–1000 показателей по русскому тексту, 250–300 по таджикскому).
- Имена в документах: кириллица по таджикскому алфавиту, в скобках — пиньинь, как в договорах компании.

14. Воинский учёт

При приёме проверить документ воинского учёта (п. 12 ПП № 416); о принятых и уволенных — в военкомат за **7 рабочих дней**; изменения в карточках — 7 дней. Без учёта не принимать — ст. 685 КоАП.

15. Кто проверяет и сколько стоит ошибка

Орган	Что смотрит
Служба госнадзора в сфере труда, миграции и занятости (инспекция труда)	ТК, зарплата, ОТ, СИЗ, аттестация, иностранцы, квоты; внезапные проверки, приостановка работ, предписания, штрафы (ПП № 299); чек-лист из 67 вопросов
Служба промнадзора и горного надзора	горные работы, ВМ, опасные объекты, подготовка и аттестация, экзамены и удостоверения (ПП № 152)
Орган по пенсионному страхованию	взносы на профессиональное пенсионное страхование, сведения о застрахованных (Закон № 790)
Миграционный орган, военкомат	разрешения, регистрации; воинский учёт

КоАП	За что	Штраф, показателей (≈ сом.)
94	нарушения трудового законодательства, приём без ТД, необоснованное увольнение	должн. 20–30 (1 560–2 340); повторно 40–50
133, 135	нарушение правил и законодательства об охране труда	20–30 (1 560–2 340)
134	задержка зарплаты, пособий	20–30; повторно 50–100
109	сокрытие страхового случая	должн. 30–40; юр. лица 100–200 (7 800–15 600)

КоАП	За что	Штраф, показателей (≈ сом.)
139	невыполнение предписания инспекции	должн. 20–30; юр. лица 70–100 (5 460–7 800)
138 ч. 2	незаконное привлечение иностранцев	должн. 70–100; юр. лица ⚠️ см. раздел 13
685, 687, 689	воинский учёт	2–12

КоАП в ред. до 16.02.2026 — изменения после этой даты сверять.

16. Календарь сроков

Событие	Срок	Основание
Приказ о приёме — работнику под расписку	3 рабочих дня	ч. 6 ст. 26
Запись в трудовую книжку	не позже недели после приказа	ПП № 154
Иностранцу — разрешение на работу	до начала работы	ПП № 529
Регистрация иностранца	10 рабочих дней	ПП № 218 ⚠️
Военкомат: принятые / уволенные	7 рабочих дней	ПП № 416, п. 12
Зарплата	не реже раза в полмесяца; при увольнении — в последний день	ст. 158
Взнос на проф. пенсию	до 10-го числа следующего месяца	ст. 14 Закона № 790
Об изменениях у застрахованного — страховщику	1 месяц	ст. 21 Закона № 790
Извещение о начале отпуска	не позднее чем за 15 дней	ч. 4 ст. 107
Вахта	≤ 15 дней; до 30 — с письменного согласия	ст. 245
Дисциплинарное взыскание	1 месяц с обнаружения, 6 месяцев с проступка (2 года — по ревизии); приказ — под роспись за 3 рабочих дня	ст. 63, 64
Профком перед увольнением по инициативе работодателя	уведомить за 2 недели; ответ 10 дней	ст. 44; п. 42 Пленума
Сокращение / ликвидация	предупредить за 2 месяца	ст. 45
Несоответствие (квалификация, здоровье)	предупредить за 1 месяц	ст. 45
Изменение условий труда	предупредить за 2 месяца	ст. 31
Увольнение по желанию	2 недели	ст. 41
Конец испытания	предупредить «не ранее чем за 7 календарных дней»	ч. 8 ст. 28
Несчастный случай — сообщить	в течение суток	ПП № 462, п. 8–9
Расследование НС	3 дня; тяжёлый, групповой, смертельный — 15 дней	ПП № 462, п. 21–22
Иск о восстановлении / иные споры / согласительная комиссия	1 месяц / 3 года / 3 месяца	ст. 201

Событие	Срок	Основание
Медосмотр подземных работников	раз в 2 года	Прил. 2 к Распоряжению № 536
Аттестация рабочих мест	не реже раза в 5 лет; результаты опубликовать за месяц	ст. 348; ПП № 429

17. Папки, которые должны быть

Кадры

- [ ] ТД (2 экз.), приказы о приёме, переводе, перемещении, увольнении
- [ ] Трудовые книжки и книга учёта (невостребованные — 2 года)
- [ ] ПВТР, график отпусков, табель
- [ ] Коллективный договор и его уведомительная регистрация (ст. 315)
- [ ] Перечень рабочих мест с особыми условиями (проф. пенсия) НОВОЕ
- [ ] Договор проф. пенсионного страхования, платёжки до 10-го НОВОЕ
- [ ] Положение о резервном фонде зарплаты (в КД / ЛНА) НОВОЕ
- [ ] Положение о командировках, о вахте
- [ ] Иностранцы: разрешения, регистрации, лицензия
- [ ] Воинский учёт: карточки, сообщения в военкомат
- [ ] Акты об отказе подписать / получить (шаблон со свидетелями) НОВОЕ

Охрана труда и промбезопасность

- [ ] Приказ о службе ОТ и положение о ней НОВОЕ
- [ ] Журналы инструктажей, протоколы проверки знаний
- [ ] Удостоверения на опасные работы (реестр сроков) НОВОЕ
- [ ] Аттестация рабочих мест (≤ 5 лет), карты
- [ ] Медосмотры: списки, график, заключения
- [ ] СИЗ: нормы, ведомости выдачи; молоко, ЛПП
- [ ] Свидетельство о регистрации опасного объекта (ПП № 590) НОВОЕ
- [ ] Договор страхования ответственности (ст. 17 Закона № 14) НОВОЕ
- [ ] Правила безопасности № 46 (карьер), № 39 (рудник) НОВОЕ
- [ ] Допуски взрывников: гражданство, подготовка, аттестация НОВОЕ
- [ ] Акты Н-1, журнал несчастных случаев

18. План на 90 дней

Когда	Что сделать
Неделя 1	Ответы директора по разделу 1. Реестр сотрудников: должность, условия труда, ТД, срок, вахта, гражданство, удостоверения. У всех ли есть ТД и приказ.
Неделя 2	**Проф. пенсия:** договор, взносы, перечень рабочих мест. **ВМ:** кто взрывники, гражданство, аттестация. Дата аттестации рабочих мест.
Неделя 3	Служба ОТ (приказ, положение по типовому 2018 № 18), комитет по ОТ. Журналы инструктажей, проверки знаний; удостоверения — реестр сроков.
Неделя 4	Медосмотры и допуск; СИЗ; вахты ≤ 15 дней и согласия; табель и суммированный учёт; высокогорная надбавка по пункту ПП № 303.
Месяц 2	Сверить должности со Списком ПП № 521 (35 ч, доп. отпуск), доплаты по ПП № 458. Иностранцы: разрешения, регистрации, квота. Шаблоны: акт об отказе, объяснительная, уведомление профкома, приказ о перемещении.

Когда	Что сделать
Месяц 3	КД: раздел ОТ, проф. пенсия, резервный фонд, вахта, командировки. Подготовка к руднику: подземные правила № 39, 35-часовая неделя, доп. отпуск, медосмотры для подземных, проф. пенсия за подземных.
Каждый год	График отпусков, медосмотры, обновление списков, проверка удостоверений; раз в 5 лет — аттестация рабочих мест; следить за МРОТ, показателем, поправками 2025–2026.

19. Чего пока нет в базе

- Тексты правил безопасности № 46 (карьер), № 39 (рудник), приказов Службы № 63 и № 59 о взрывниках — нужен экспорт из «Адлии».
- Союзные Списки № 1 и № 2 (1991) для льготных пенсий; единая тарифная сетка (ПП Совмина № 487, 1993); акт о резервном фонде зарплаты (ст. 162).
- Поправки 2025–2026 к законам о пенсиях (№ 2126, № 2281), промбезопасности (№ 2178), ВМ (№ 2248), недрах (№ 2122) — в текстах базы не учтены.
- Общий порядок обучения и проверки знаний по ОТ отдельным актом не найден — ориентир: Типовое положение о службе ОТ (2018 № 18) и требования Службы промнадзора.

Основано на тексте ТК РТ в ред. 17.06.2026, актах из базы репозитория laborcodetjk (kodeks/, akty/tekst/) и постановлении Пленума ВС РТ от 12.11.2021 № 1. Для суда и инспекции сверяйте актуальную редакцию в «Адлии». Подробности по каждому пункту — в файлах, указанных в akty/REESTR.md.